

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Uso de Documento Falso (art. 304 do CP)

Veja como o crime de “USO DE DOCUMENTO FALSO” está tipificado no Código Penal:

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Então, além do FALSIFICADOR, o Código Penal resolveu punir a TERCEIRA PESSOA que:

- **USA** o documento **falso** (público/particular;material/ideológico).
- **USA** documento com falso reconhecimento de firma/letra.
- **USA** atestado (inclusive médico) ou certidão falsos.

Veja que a pena será a mesma do respectivo crime de FALSIDADE/ALTERAÇÃO.

O crime **se consuma com a simples apresentação do papel falsificado**.

Para ser crime é necessário que o documento seja **EFETIVAMENTE UTILIZADO** (posição dominante).

Ressalta-se, por fim, que os Tribunais Superiores entendem que haverá crime mesmo se o documento falso for apresentado por exigência da autoridade. Por exemplo, o policial rodoviário que exige apresentação de CNH, se o agente apresentar a CNH falsa, haverá o crime de uso.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus.Efésios 2:8

Resumo

USO DE DOCUMENTO FALSO

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Então, além do FALSIFICADOR, o Código Penal resolver punir a TERCEIRA PESSOA que:

- **USA** o documento **falso** (público/particular;material/ideológico).
- **USA** documento com falso reconhecimento de firma/letra.
- **USA** atestado (inclusive médico) ou certidão falsos.

A pena será a mesma do respectivo crime de FALSIDADE/ALTERAÇÃO.

O crime **se consuma com a simples apresentação do papel falsificado**.

O documento deve ser **EFETIVAMENTE UTILIZADO** (posição dominante).

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
